



小林製薬 – Mold Grows In A Culture

2025年1月

免責事項

本資料に記載されている情報および見解は、情報提供のみを目的としてオアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「オアシス」という。）は情報提供のみを目的としており、金融、法律、税務、投資、会計、監査、その他いかなる種類の専門的アドバイスと解釈されるべきではありません。本資料には、純粋な歴史的事実ではない将来の見通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報には、特に予測や予想が含まれる場合があります。本書に記載された予測や予想が実現することを保証するものではありません。

本資料に記載された情報および見解は、発表日現在のものであり、予告なしに変更または更新されることがあります。本書に含まれる情報および意見は、オアシスが信頼できると判断した専有および非専有の情報源から得られたものであり、必ずしもすべてを網羅するものでも、正確性を保証するものでもありません。オアシスは、本書中の情報および見解の正確性を確保するために合理的な努力を払っていると考えていますが、かかる情報および見解の正確性、完全性、信頼性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、オアシスは、明示または黙示を問わず、かかる情報または意見の特定の目的に対する適合性または適合性について、いかなる表明または保証も行いません。いかなる場合においても、オアシスまたはオアシスの従業員、取締役、役員、関連会社、オアシスが管理・運営する投資ファンドは、契約、不法行為、過失、厳格責任、その他に基づくか否かを問わず、本書に起因する、または本書に関連する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的損害、または利益、収益、使用の損失による損害について責任を負いません。

オアシスは、この文書に含まれる情報について、商標権、著作権またはその他の知的財産権を有する場合があります。"Oasis"およびオアシスのロゴは、Oasis Management Company Ltd.の商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、それぞれの所有者の商標です。本書の提供は、本書に含まれる、または本書に関連する商標、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を与えるものではありません。

オアシスは、株主の皆様がオアシスと共同で議決権を行使されることを勧誘または要請するものではありません。 共同して議決権を行使する契約を締結している株主は、日本の大量保有開示規則に定める「共同保有者」とみなされ、日本の関係当局に株式保有総額の届出を行い、公開しなければなりません。 オアシスは、本資料、（書面、口頭を問わず、また媒体の如何を問わず）公の発言や本ウェブサイトを通じて、他の株主と意見を表明し、または他の株主と対話する行為により、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を否定します。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する 権限を受任する意思はありません。これらの資料は、専らオアシスの意見、解釈および推定を表すものです。オアシスは、オアシス・ファンドの投資顧問としての立場においてのみ、これらの意見を表明しています。

オアシスの株主提案は、小林製薬のコーポレート・ガバナンスの欠陥を改善し、紅麴事件に対する経営陣の責任を追及することを目的としています

OASIS の株主提案

コンプライアンス、安全衛生、企業文化の構築に精通した、
真に独立した取締役の選任し、信頼できる企業文化を構築する

- 紅麴による健康被害事件によって、小林製薬の現取締役による様々な経営上の失策が表面化しました
 - － 平時における安全衛生ガイドラインの導入および運用の懈怠、並びに、従業員に対する不十分な安全衛生及びコンプライアンス教育
 - － 紅麴事件における消費者の健康と安全を守るために必要な措置の懈怠
- 現任の独立社外取締役も業務執行取締役に対する適切な監督を怠り平時において安全衛生ガイドラインの導入および運用の徹底を促さず、また、紅麴事件の責任追及も十分に行えていない
- オアシスは、紅麴による健康被害事件の被害者への補償と小林製薬の再建を支援するため、安全衛生、コンプライアンス、製造物責任に関する知見を持つ独立社外取締役候補の選任を提案します

会社法第316条第2項の定める株式会社の
業務及び財産の状況を調査する者の選任

- 小林製薬は、事実検証によって表面上、紅麴による健康被害事件の調査を行いました
- しなしながら、小林製薬は、日本取引所グループの「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」で第三者委員会による調査が推奨されているにもかかわらず、日本弁護士連合会が定める「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」に準拠した第三者委員会の設置を行わず、独立性の担保されていない事実検証委員会による調査により原因究明の幕引きを図っています
- 事実調査委員会では調査範囲は極めて限定的で、紅麴による健康被害事件の公表発覚から公表までが調査範囲とされており、その後の業務執行取締役、独立取締役及び監査役の不適切な行動に対する責任追及などは調査範囲に含まれていません
- オアシスは、本件の全容解明、原因究明および有効な再発防止策の作成を目的とし、真に独立した第三者による再調査を依頼することを提案します

オアシスは、小林製薬の全ての株主に対し、臨時株主総会においてオアシスの提案に賛成票を投じるよう要請します

提案

第1号議案

紅麴事件の再調査を行う調査者の選任

提案内容

- 小林製薬の業務および財産の状況を調査するため、牛島信氏を選任
- 事実検証委員会には下記の様な問題点があるため、牛島信氏は、調査者として選任された場合、内部統制システム及び品質管理体制の当否に関する調査を含めた紅麴事件の根本的な原因や、事件公表後の対応の調査を実施
 - － 事実検証委員会は取締役会によって事実認定のみを目的に設置されたため、取締役の責任を調査対象としていない
 - － また、調査は小林製薬のリーガルアドバイザーの協力のもと行われたため、完全は独立性を有していない
 - － 調査範囲が限定的で、2024年3月22日に公表された事件以降についての調査を対象外としている
 - － 通常の第三者委員会とは異なり、事実検証委員会は再発防止策の提言を行っておらず、現任の取締役にその策定を委ねている

推奨される投票行動

賛成

第2号議案

新たな独立社外取締役の選任

- 高い専門性を有した、独立した多様な取締役3名を新たに選任
- リッチ・ヤング氏は、製造物責任実務に精通した弁護士であり、品質管理やコンプライアンスを遵守する企業文化の構築に関して深い経験を有する
- トモコ・チュウバチ氏は、経験豊富な医師であり、医薬品の製造開発における品質管理基準を熟知しており、医薬品製造事業や食品事業での実務経験を有さない現任の独立社外取締役のスキルを補完する役割を担える
- 中村芳生氏はコーポレート・ガバナンスの専門家であり、第三者委員会による調査などで豊富な経験を有するコーポレートガバナンスの専門家

要旨:オアシスは、小林製薬から創業家の影響力を排除し、消費者の健康を守るための高水準の品質管理体制を導入するべく、コーポレートガバナンスの強化のために独立社外取締役及び紅麴事件の調査者の選任を提案

1	オアシスについて	- オアシスは小林製薬議決権の10.1%以上を保有する、機関投資家の中で最大の株主 - オアシスは長期投資家として、コーポレートガバナンス改革を通じて中長期的な企業価値の向上を目指している。消費者の安全とコンプライアンスに対する小林製薬の認識を正すことは、同社の最優先課題 - オアシスは、取締役の過失により小林製薬が被った損害を回復するため、取締役を提訴するべく、監査役に提訴請求書を提出
2	紅麴事件の概要	- 小林製薬は2024年3月22日に「コレステヘルプ」サプリメント約30万袋の自主回収を発表 - 小林製薬は紅麴事件の公表まで、事件の認知から68日、小林章浩社長への報告から42日を要しており、消費者の健康に重大な影響を与えうる企業としてあまりにも遅い対応をみせた - また、紅麴事件を認識した後、社内会議の録音を中止することを決定し、後の調査を見据えて、意図的に事実の証拠化を避けた - その後も小林製薬の情報開示は遅く、また、1)根本的原因の解明を含む独立性の高い調査を実施せず、2)業務執行取締役の責任追及を懈怠
3	小林製薬の問題点	- 紅麴事件を通して、小林製薬において有効なコーポレートガバナンス体制及び品質管理体制が欠如していることが露呈 1) 創業家の絶大な影響力 - 小林一雅会長(当時)及び小林彰浩社長(当時)は共に、その職を辞して表面上責任をとっているものの、実態としては、一雅前会長は特別顧問に就任し、引き続き会長室を利用している。同様に、彰浩前社長も引き続き取締役としての地位を維持している - 独立社外取締役は人事指名委員会で過半数を占めているにも関わらず、一雅前会長及び彰浩前社長への責任追及に失敗 2) 完全な独立性有さない事実検証委員会による不十分な調査 - 事実検証委員会は本件の対応に関する責任を追及されるべき独立社外取締役によって設置され、極めて限定的な範囲の調査のみを実施 3) 独立社外取締役及び監査役は平時においても業務執行取締役の監督を適切に行っておらず、同社の品質管理体制の不備を指摘しその改善を図れなかった 4) 事実検証委員会は内部統制や品質管理体制に関するより幅広い調査を別途実施することを推奨したにもかかわらず、その調査を行わないまま、再発防止策を策定し紅麴事件の原因究明の幕引きを図った
4	オアシスの提案の概要	- 小林製薬は創業家の絶大な影響を受け、且つ、現任の社外取締役が食品の品質管理に関する知見を有しておらず、以下のような問題点も指摘されるように、有効なコーポレートガバナンス体制が築けていない。健康被害事件の再発を防ぐためにも、オアシスは、小林製薬のコーポレートガバナンス体制の再構築が必須だと考えている - 一雅前会長の特別顧問への就任と高額な報酬、彰浩前社長の取締役への留任 - 有泉社外取締役のメール未開封等を含む、職務の懈怠 - 伊藤社外取締役を含めた、現任の社外取締役の株主との対話の拒絶 - オアシスは、厳格な法令順守体制を促進する社内文化を再構築することを目的として、真の独立性、品質管理の知見、組織風土改革の経験、及び製造物責任の知見を有している3名の社外取締役を提案 - また、オアシスは、紅麴事件の根本的な原因の解明を目的とし、中立的かつ独立的視点からその調査を行う調査者の選任も提案

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

提訴請求の詳細の概要

日本におけるオアシスのエンゲージメント

オアシスは

22年間

にわたり、日本企業への投資を行ってきた

オアシスは「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》を遵守しており、投資先企業の長期的な価値を向上させるために、必要に応じて

エンゲージメント

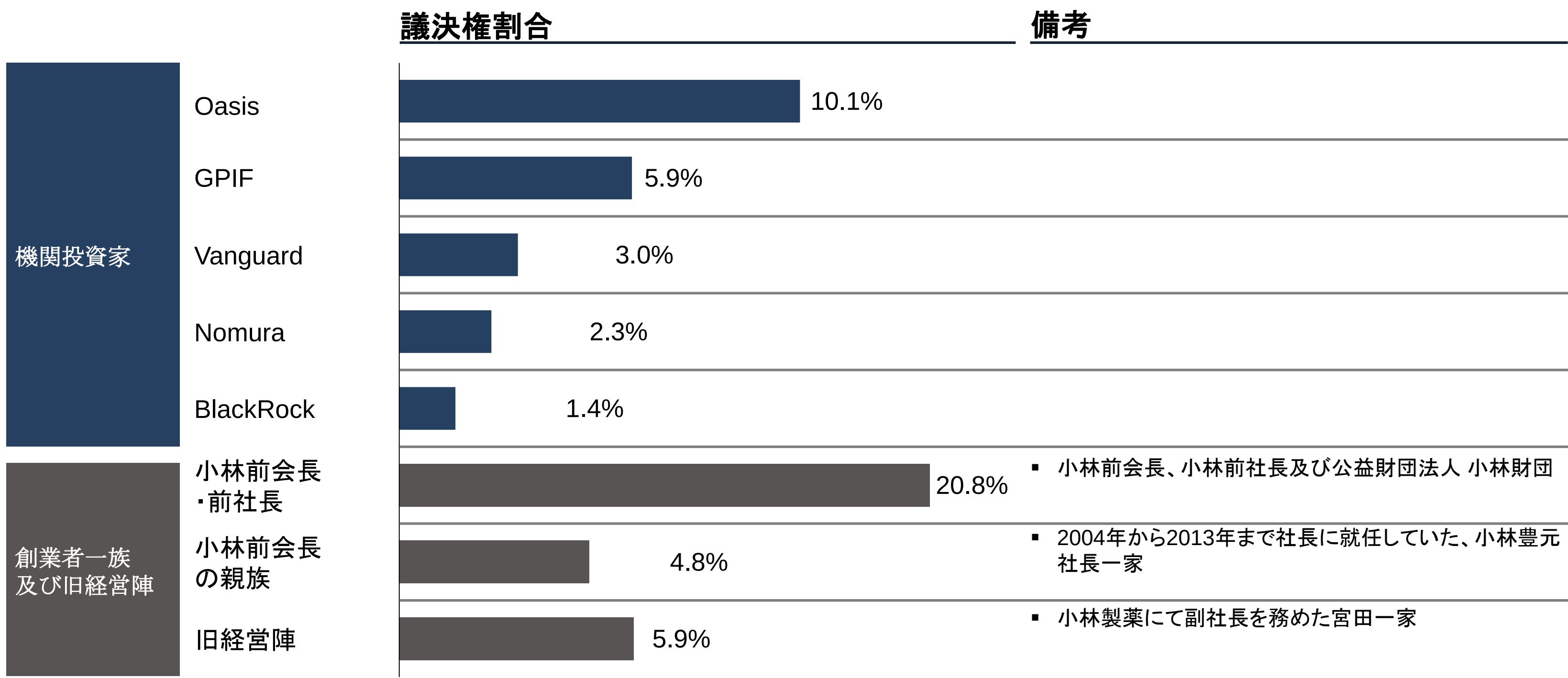
を行っている

オアシスは、様々な企業の成長、コーポレート・ガバナンスの改善、及び企業価値の向上に貢献



オアシスは機関投資家の中で最大の株主として、小林製薬コーポレート・ガバナンスの改善を促しており、そのための第一歩として創業者一族の影響力を低下させる必要があると考えている

主要機関投資家および創業一族による議決権保有状況⁽¹⁾



出典: 会社開示、ブルームバーグ、オアシス推定
1: 自己株式控除後

オアシスは小林製薬の長期的な株主であり、対話を通して小林製薬の食品衛生管理体制の向上に努めてきた

オアシスの小林製薬との対話の履歴

日付		
2023/8/28	IR面談	
2023/12/18	IR面談	
2024/3/4	IR面談	
2024/3/22	紅麹事件の公表	
2024/4/17	書簡	
2024/5/16	山根取締役との面談	
2024/5/21	IR面談	
2024/6/21	書簡	
2024/7/10	書簡	
2024/7/24	小林取締役との面談の中止の連絡	
2024/8/6	書簡	
2024/9/4	書簡	
2024/9/12	IR面談	
2024/9/20	山根取締役との面談	
2024/12/4	中川執行役員（CFO）との面談	

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

提訴請求の詳細の概要

数字で見る小林製薬

(別途明記され無い限り、2023年12月時点)

時価総額

4,240
億円

従業員数
(2023年3月現在)

3,534
人

23年度の売上高

1,735
億円

23年度の営業利益

257
億円

23年度の営業利益率

14.9%

ヘルスケア関連
売上高

670億円

紅麹による健康被害事件の概要

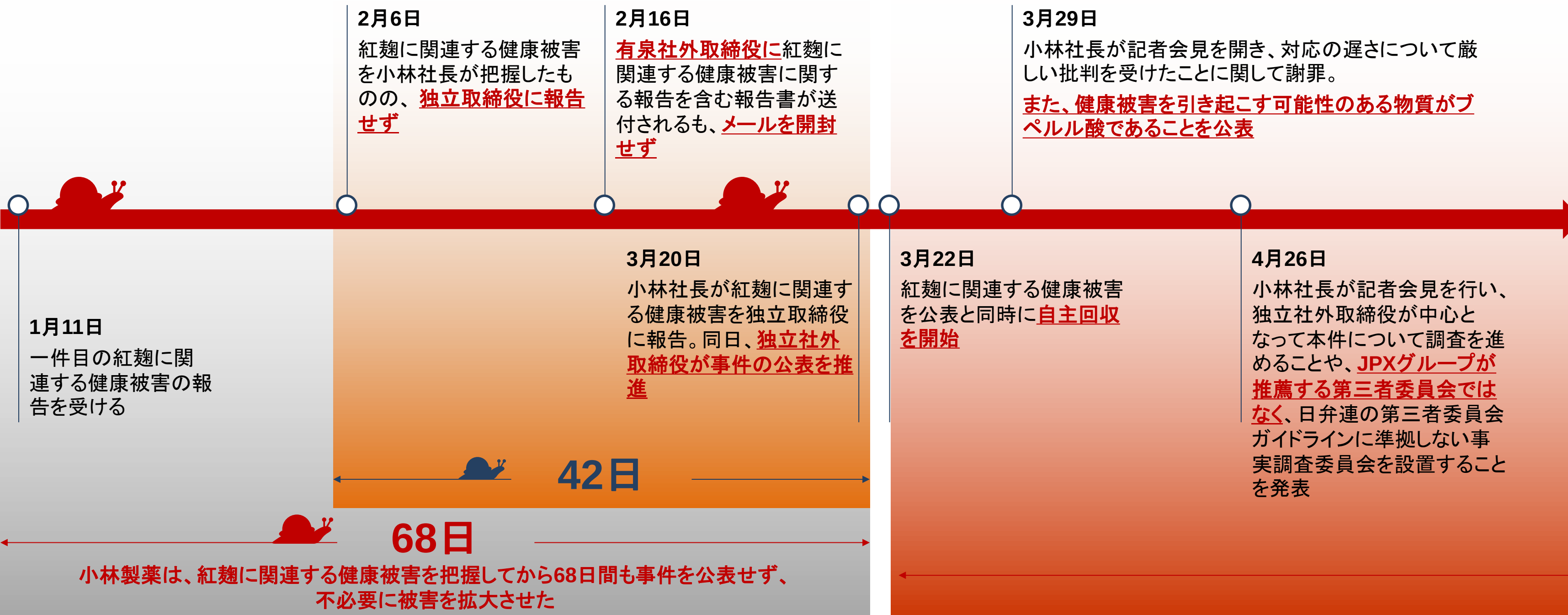


2024年3月22日に小林製薬は紅麹製品**30万袋の自主回収**を発表。

当該サプリメントから青カビに関連した**有毒物質**が検出され、その結果、発表当時に5人の死者が出たと報じられている。

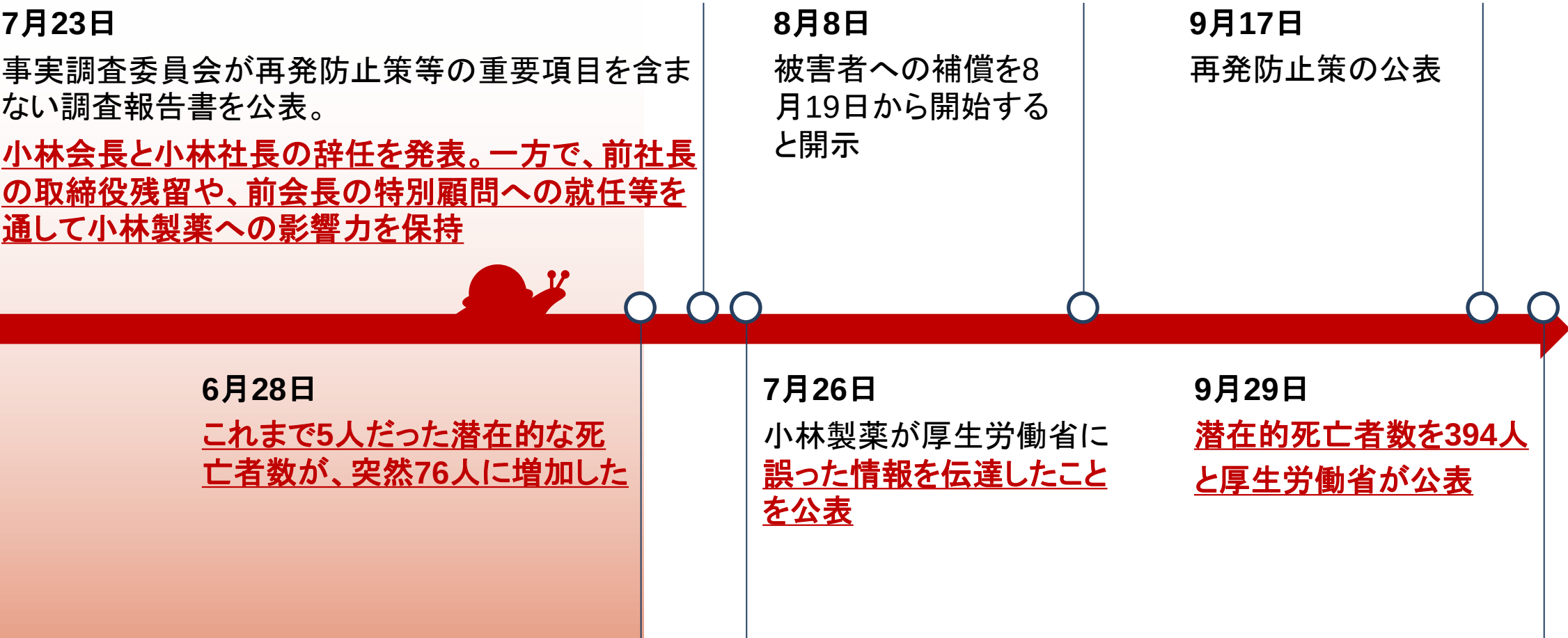
遅きに失した小林製薬の紅麴事件における初動

紅麴に関連する健康被害事件のタイムライン



独立社外取締役もまた、最新の情報の公表に消極的な姿勢を示している

紅麴に関連する健康被害事件のタイムライン



関連した疑いのある死亡者数の更新を含む、紅麴に関連する健康被害に関する追加の情報開示を行わず

98日

！
有効なコーポレートガバナンスの欠如により、不必要な健康被害が拡大

様々な政府関係者が小林製薬の安全衛生基準について正式に懸念を表明

ロイター; 2024年3月26日

時事通信社; 2024年6月28日

〔東京 26日 ロイター〕 - 林芳正官房長官は26日午後の記者会見で、紅こうじ関連製品の原料が健康被害を発生させた小林製薬(4967.T)が認識してから公表までに2カ月間も経過したことに対し、その対応は「誠に遺憾である」との見解を示した。

林官房長官は、同社が26日に紅こうじ関連製品と死亡との因果関係が疑われる例を1件把握したと発表したもっと見ることは承知しているとした上で、大阪市が調査している段階で同社の対応について詳細を述べる段階にはないと説明した。

ただ、この問題を所管する厚生労働省や消費者庁の立ち入り検査はないのか、との質問に対して林官房長官は、厚労省の担当者が26日夕に同社に対してヒアリングを行うとし「その結果も踏まえて、必要な対応を行う」と述べた。

また、厚労省や消費者庁、農水省など関係省庁が連絡会議を立ち上げて情報を集約して政府の対応を取りまとめていくとした。

林芳正官房長官は28日の記者会見で、小林製薬の「紅麹（べにこうじ）」配合サプリメント摂取との関連が疑われる新たな死者数に関し、同社の国への報告が遅れたことについて「極めて遺憾だ」と指摘した。林氏は「因果関係に関する調査を厚生労働省がしっかりと進捗（しんちょく）管理をしつつ、同社に行わせる方針だ」と述べた。

様々な政府関係者が小林製薬の安全衛生基準について正式に懸念を表明

NHK; 2024年6月28日

小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントをめぐっては、摂取したあと、腎臓の病気を発症するなどして、全国で健康被害の訴えが相次いでいます。

この問題について、小林製薬がこれまで死亡した件数として公表していた5件のほかに、家族が死亡したという遺族からの問い合わせが170件寄せられ、このうち製品を摂取したことがあり、亡くなった76件について、因果関係を確認するため、サプリメントの摂取の時期や医師の診断内容などを調査していると、厚生労働省に報告があったということです。

また、小林製薬は、これまで公表していた5件の死亡事例のうち、1件については紅麹関連の製品を摂取していなかったと説明しているということです。

厚生労働省は、小林製薬からの報告に基づき、3月29日に死亡事例を5件と公表して以降、定期的に死亡者数などの被害状況を公表してきましたが、厚生労働省側が6月13日に会社に確認するまで、小林製薬側から死亡についての相談件数が大幅に増えていることは伝えられていなかったということです。

厚生労働省は、会社が報告をしなかったことは極めて遺憾だとして、小林製薬に対して、調査の進め方について指示するとともに、今後は進捗を管理していくことになりました。

武見厚労相「小林製薬に任せておくことできず」

日本経済新聞; 2024年7月3日

大阪市の横山英幸市長は3日、「紅麹（こうじ）」原料の機能性表示食品による健康被害を巡る小林製薬の対応に懸念を示した。健康被害が疑われる死者が新たに76人判明したことを巡り「驚いたとともに非常に遺憾だ。できる限り早く情報共有すべきだった」と指摘した。

市役所内で記者団の質問に答えた。

横山市長は、小林製薬から新たな死者数についての報告があったのは6月27日だったと説明した。関係部局に厚生労働省と連携しながら食品衛生法に基づく調査を進めるよう指示したとも明らかにした。「二重になったり、重複したりしないように、連携して進めていきたい」と語った。

新たな立ち入り検査の必要性については「決まっていることは現時点ではない」と述べるにとどめた。

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

提訴請求の詳細の概要

3.a. 適切な品質管理体制の欠如

3.b. 創業家の絶大な影響力

3.c. 真の独立性を欠く事実調査委員会による不十分な調査

3.d. 社外取締役及び監査役の監督機能不全

3.e. その場しのぎ的な再発防止策の策定

小林製薬は過去にも頻繁に製品回収を行った実績があり、品質管理体制に問題があった可能性も

9件

小林製薬は10年以上にわたってリコールを繰り返してきた実績がある

○ 2015 ▶ ▶ ▶



○ 2017 ▶ ▶ ▶

容器内部にカビが発生



○ 2018 ▶ ▶ ▶

想定以上の有効成分濃度の配合



○ 2019 ▶ ▶ ▶

想定以上の有効成分濃度の配合

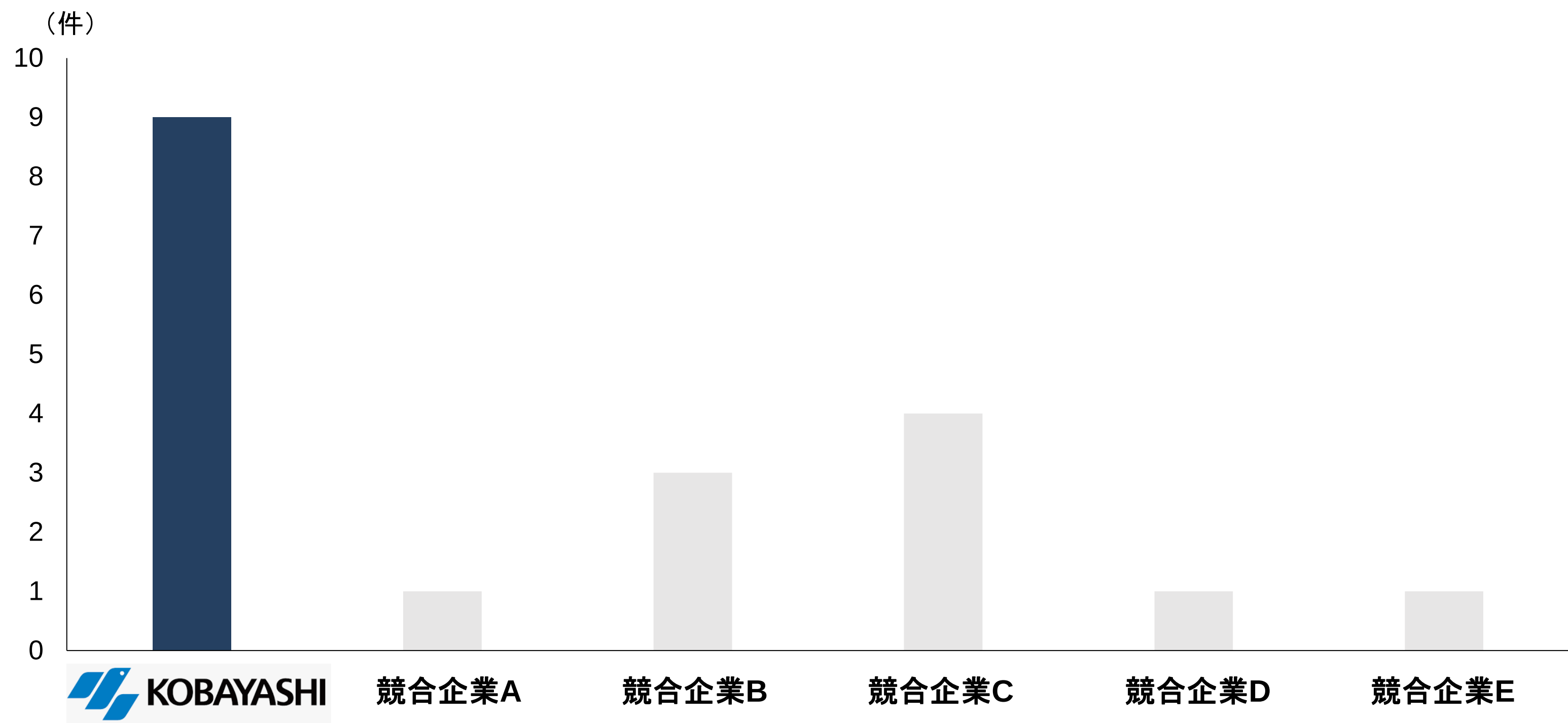


○ 2023

想定以下の有効成分濃度の配合



小林製薬のリコールはその他の消費財メーカーよりも頻繁に起きている



出所: 過去10年間のニュースを基にオアシスが作成

小林製薬の社内の自主回収基準は、競合他社に比べリスクを軽視

紅麹関連商品の早期自主回収

を行えば健康被害の拡大が防げた可能性もあったにも関わらず、初動対応に2ヶ月を費やし、消費者や関連省庁に対して事実の非開示、不正確な情報の流布を継続した。

自主回収のガイドラインの一例

小林の リコールガイドライン



「服用した人に起きている事象を医師に聞いて情報収集し、原因物質が分かれば（症状と製品との）関係性がどのくらい確からしいかが判断基準。これは間違いのないとなると回収」

競合他社Aの リコールガイドライン

「製品の瑕疵、欠陥が不明な場合でも、重篤な症状が拡大する恐れがあると判断した時点で自主回収を判断する」

競合他社Bの リコールガイドライン

「因果関係の確定に時間を要する場合も、健康被害の恐れがあれば回収する」

様々な専門家も小林製薬の初期対応の誤りを批判している



「人の命がかかわる問題で、普通なら(取締役会を開いて)社外取締役にすぐに報告しているはず。遅れたとすれば社長の怠慢で、大問題だ。報告があれば社外取締役は『すぐに事案を公表しろ』といえる立場にあった」(産経新聞)

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク会長



一般社団法人
日本食品安全協会
Japanese Association of
Food Science and Risk Analysis

「今回の分析で新たに検出した化合物も見落とすレベルの量ではない。製品管理の過程で一度でも測定していればこの化合物の存在に気付けたはずだ」(共同通信)

日本食品安全協会
長村洋一代表理事

食品衛生管理を重視しない企業風土が本件の原因

読売新聞(2024年4月12日)

紅麹原料を製造していたのは大阪工場(同市)。1940年の操業開始で老朽化が進み、昨年12月に閉鎖されている。同社の紅麹原料はサブリ用と食品用がある。いずれも5、6人の同じ従業員が製造を手がけ、製造工程や使う機器も同じだが、コメを発酵させる紅麹菌の株が異なる。そのため交互に機器を使い、使用後は清掃をしている。プベルル酸は昨年4～10月に製造したサブリ用の一部から検出された。

製造工程では少なくとも2件のトラブルがあった。最初に判明したのは原料の前段階の材料を培養するタンクを温める温水がタンク内部に混入した事案だ。さらに、読売新聞の取材に対し、同社は昨年4月、床にこぼれた材料を使って食品向けの紅麹原料を製造していたことを明らかにした。

同社によると、従業員が培養した材料を混ぜ合わせる機械の蓋を閉め忘れ、床に33キロの材料が散乱。このうち、床や機械に触れていない11キロをすくい取って使い、120キロ分の食品向け原料に加工し、5月末に取引先6社に納品したという。

紅麹を製造していた工場は古く、老朽化のため2023年12月に閉鎖された。

製造工程における交差汚染

こぼれた材料の再利用

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

提訴請求の詳細の概要

3.a. 適切な品質管理体制の欠如

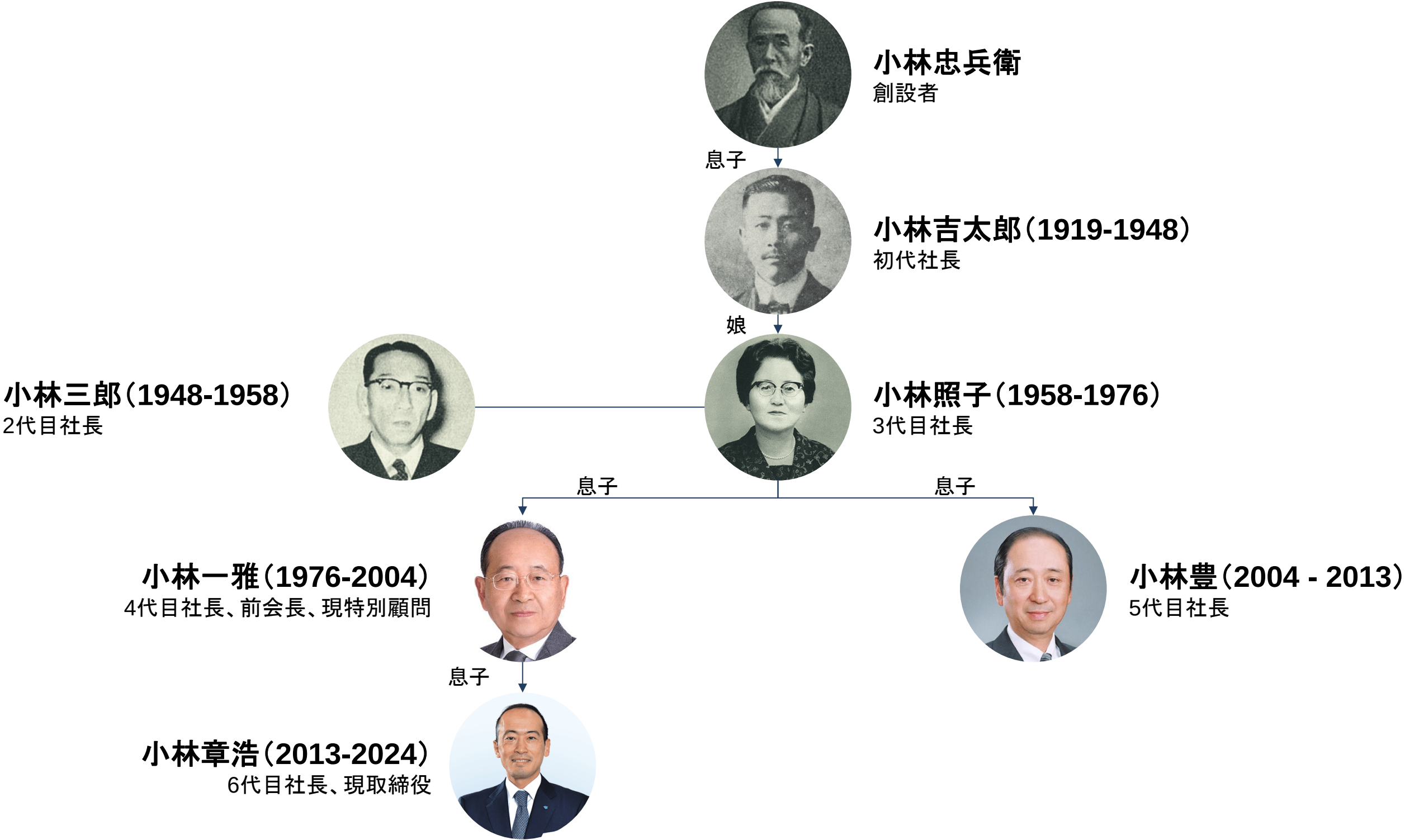
3.b. 創業家の絶大な影響力

3.c. 真の独立性を欠く事実調査委員会による不十分な調査

3.d. 社外取締役及び監査役の監督機能不全

3.e. その場しのぎ的な再発防止策の策定

105年にわたり小林製薬の社長は創業家から輩出されており、今もなお影響力を維持している



人事指名委員会は創業家の影響を強く受けている

人事指名委員会



社内取締役
小林 章浩



社内取締役
山根 聡



社外取締役(委員長)
伊藤 邦雄



社外取締役
片江 善郎



社外取締役
佐々木 かをり



外部アドバイザー

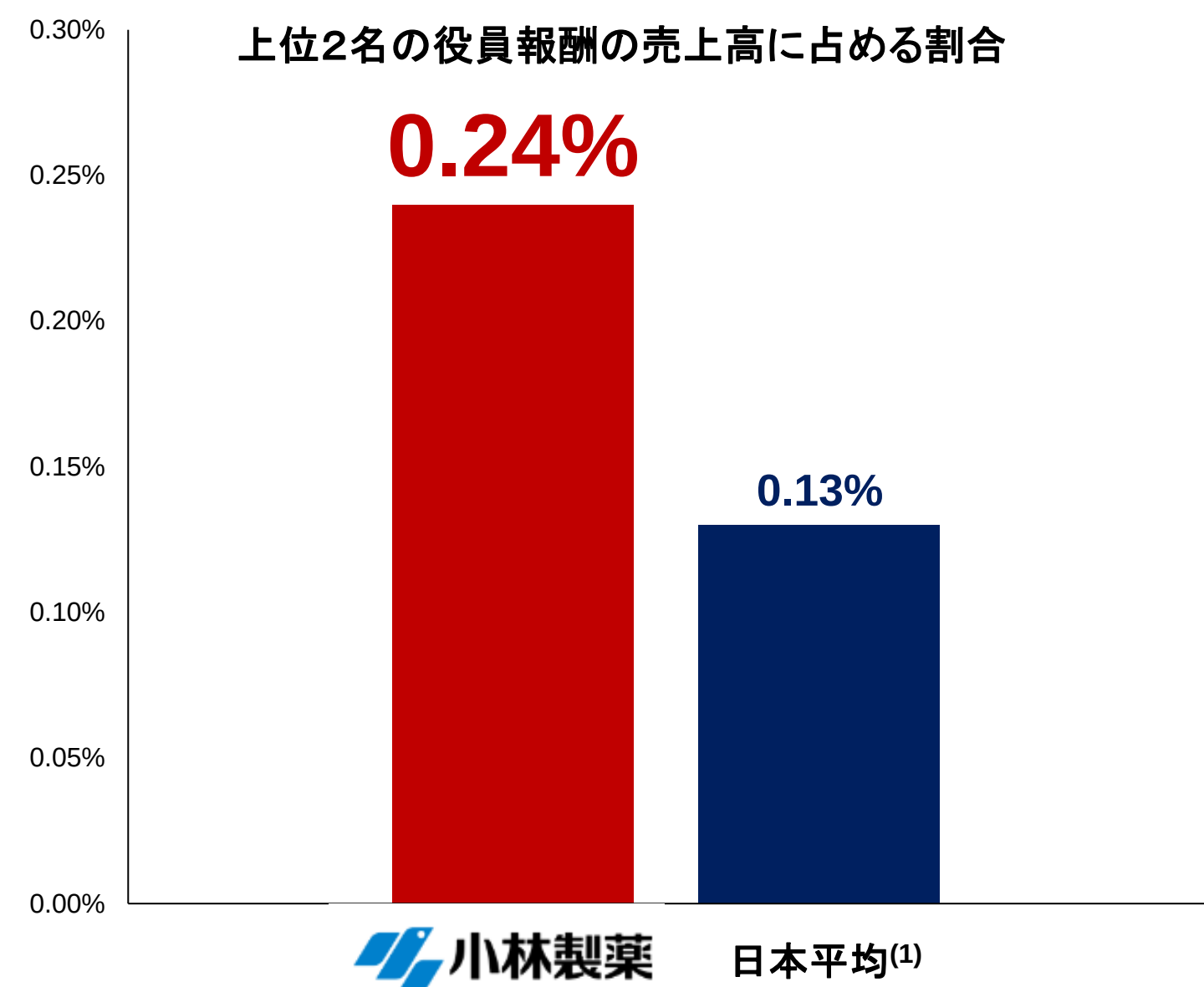
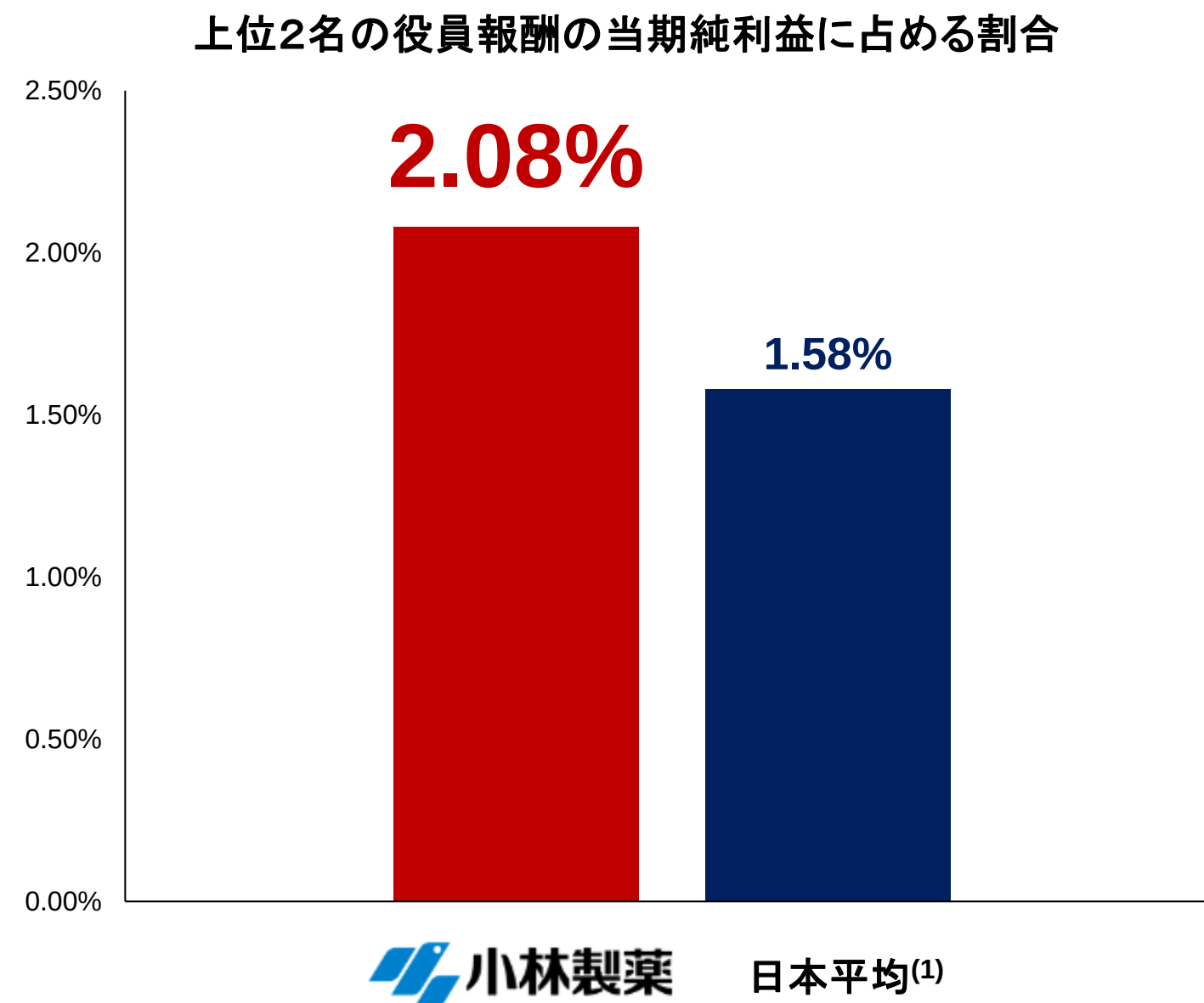
小林一雅前会長は人事指名委員会の直接のメンバーではないものの、外部アドバイザーを通して、同委員会に自身の意向を表明し、特別顧問として任命されることになったと報道されている¹

小林章浩前社長は現在も人事指名委員会の委員であり、創業家の意向を小林製薬の人事に反映している

- 伊藤氏は、2007年より小林製薬の独立委員として、そして、2013年より小林製薬の独立社外取締役に就任しており、長期の関係性を有する中で独立性を欠く可能性がある
- 2016年より小林製薬の独立社外取締役を務めている佐々木氏は、複数年に亘り自身の経営している企業が小林製薬と取引を行っている

一雅前会長及び章浩前社長は高額役員報酬を受け取っており、報酬諮問委員会が独立性を欠き、実質的に創業家の意向を反映していることを示唆している

- 一雅前会長及び章浩前社長の役員報酬は日本の上場企業の当期純利益対比の平均報酬より32%も高い水準である
 - ー 一雅前会長は3.23億円、章浩前社長は1.01億円をそれぞれ役員報酬として受け取っている
- これは人事指名委員会及び報酬諮問委員会の両委員会が実質的に創業家の意向を反映し、形骸化していることを示唆するとオアシスは考えている



出所: Bloomberg

1: 時価総額1,000億円以上の日本に上場している企業の上位2名の役員報酬の合算値

一雅会長及び章浩社長は表面上引責辞任をしたものの、小林製薬への実質的な影響力は維持している

創業家の辞任によりガバナンスが改善されたように見えるが...



小林 一雅会長
(当時)

- 2024年7月23日に代表取締役会長の辞任を発表
- 人事指名委員会の推薦により、小林製薬の「特別顧問」に就任



小林 章浩社長
(当時)

- 2024年7月23日に代表取締役社長の辞任を発表
- 人事指名委員会の推薦により、紅麴事件の補償担当取締役として、引き続き取締役を務める



オアシスの懸念

- 取締役会は、小林前会長を引き続き「特別顧問」として関係性を維持することを決定
 - 会長ではないにも関わらず、会長時代に使用していた会長室を引き続き使用しており、実質的に取締役ですらない者が小林製薬に多大な影響力を有している可能性
 - 特別顧問としての報酬も一般的な顧問報酬の4倍で、契約期間も一般的契約期間より1年長いと報道されており、不当に優遇されている。これは、人事指名委員会が実質的に創業家の言いなりになっていることを示唆
 - 一部報道によると同氏は人事指名委員会の外部アドバイザー一経由で自身の意向を反映している疑い
-
- 同氏が「責任を最後まで果たしたい旨の強い意向」を示したことで人事指名委員会は章浩氏の続投を認めており、実質的な機能不全に陥っている可能性
 - オアシスは、本件が沈静化した後に章浩氏が代表取締役社長に復帰する可能性があることを懸念

「責任を最後まで果たしたい」と発言している小林章浩取締役は被害者への補償業務に注力していることを言い訳にオアシスとの対話を拒否し続けている

OASIS

4月18日
小林章浩社長との面談要請

6月21日
山根専務との面談後に、小林章浩社長に2度目の面会要請

8月6日
小林章浩取締役に3度目の面談要請

8月15日
小林章浩取締役に4度目の面談要請

9月24日
小林章浩取締役に5度目の面談要請

10月8日
小林章浩取締役に6度目の面談要請

6月26日
7月24日にオアシスとの面談を実施することに合意

8月9日
「補償担当の取締役としての業務に集中」することを理由に、オアシスとの面談を一方向的にキャンセル

10月15日
「補償対応に専念」することを理由に、オアシスとの面談を継続的に拒否

7月23日
7月24日に予定されていた小林章浩社長とオアシスとの面談を直前にキャンセル

8月22日
「補償担当の取締役としての業務に集中」することを理由に、オアシスとの面談を継続的に拒否



オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

提訴請求の詳細の概要

3.a. 適切な品質管理体制の欠如

3.b. 創業家の絶大な影響力

3.c. 真の独立性を欠く事実調査委員会による不十分な調査

3.d. 社外取締役及び監査役の監督機能不全

3.e. その場しのぎ的な再発防止策の策定

事実調査委員会は取締役会から委嘱された範囲でのみ調査が可能な機関



本件の事後的検証においては当面、次の事項を重要な検討課題と位置づける。

1. 症例報告後の事実経過の調査(一件目の健康被害が報告された2024年1月から、本件が公表された2024年3月22日までの事実関係の調査)
2. 内部統制システム・品質管理体制の精査
3. 法規制への適合性確認
4. 公表時期の是非

取締役会は…

1. 症例報告後の事実経過の調査
2. 小林製薬の内部統制システム及び品質管理体制の精査を委嘱した

日本取引所グループは、社会的影響の大きい事案について、不十分な調査を回避するために独立性を担保した第三者委員会の設置を推奨

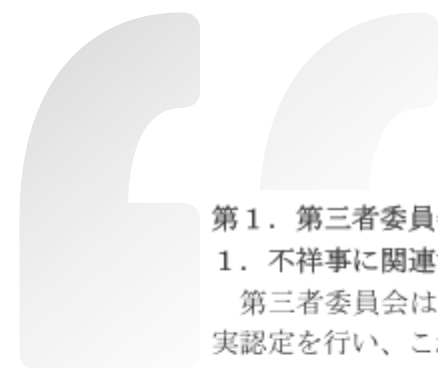


第三者委員会を設置する場合における独立性・中立性・専門性の確保

内部統制の有効性や経営陣の信頼性に相当の疑義が生じている場合、当該企業の企業価値の毀損度合いが大きい場合、複雑な事案あるいは社会的影響が重大な事案である場合などには、調査の客観性・中立性・専門性を確保するため、第三者委員会の設置が有力な選択肢となる。そのような趣旨から、第三者委員会を設置する際には、委員の選定プロセスを含め、その独立性・中立性・専門性を確保するために、十分な配慮を行う。また、第三者委員会という形式をもって、安易で不十分な調査に、客観性・中立性の装いを持たせるような事態を招かないよう留意する。

上場会社における不祥事対応のプリンシプル

小林製薬は、日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインに準拠せず、独立性の担保されない事実調査委員会を設置して調査を遂行



第1．第三者委員会の活動

1．不祥事に関連する事実の調査、認定、評価

第三者委員会は、企業等において、不祥事が発生した場合において、調査を実施し、事実認定を行い、これを評価して原因を分析する。

（1）調査対象とする事実（調査スコープ）

第三者委員会の調査対象は、第一次的には不祥事を構成する事実関係であるが、それに止まらず、不祥事の経緯、動機、背景及び類似案件の存否、さらに当該不祥事を生じさせた内部統制、コンプライアンス、ガバナンス上の問題点、企業風土等にも及ぶ。

（2）事実認定

調査に基づく事実認定の権限は第三者委員会のみ属する。

第三者委員会は、証拠に基づいた客観的な事実認定を行う。

（3）事実の評価、原因分析

第三者委員会は、認定された事実の評価を行い、不祥事の原因を分析する。

事実の評価と原因分析は、法的責任の観点に限定されず、自主規制機関の規則やガイドライン、企業の社会的責任（CSR）、企業倫理等の観点から行われる¹。

2．説明責任

第三者委員会は、不祥事を起こした企業等が、企業の社会的責任（CSR）の観点から、ステークホルダーに対する説明責任を果たす目的で設置する委員会である。

3．提言

第三者委員会は、調査結果に基づいて、再発防止策等の提言を行う。

第2．第三者委員会の独立性、中立性

第三者委員会は、依頼の形式にかかわらず、企業等から独立した立場で、企業等のステークホルダーのために、中立・公正で客観的な調査を行う。

事実検証委員会の問題点 (1)

問題点 1

真の独立性を有していない点

- 事実検証委員会の委員は第三者の弁護士で構成されているものの、オアシスは、下記の点から事実検証委員会は真の独立性が担保されていないものと考えている:
 - － 調査への介入は厳禁としているものの、調査報告書を公表前に事前に社内取締役と調査結果について議論をしている点
 - － 小林製薬のために行動するリーガルアドバイザーが、事実検証委員会の調査に関与している点
 - － 事実検証委員会は、一見したところ調査範囲を独自に設定或いは広げる権限を有しておらず、独立社外取締役(事件と完全には独立しているとまでは言えない有泉社外取締役を含む)による委嘱を受けた範囲でのみ調査している点

問題点 2

調査目的が限定的な点

- 事実検証委員会の主たる目的は「症例報告後の事実経過の調査」であり、「上場会社における不祥事対応のプリンスプル」に言及されている「不祥事の根本的な原因の解明」ではない
- また事実検証委員会の調査も「取締役会が本件問題への対応を事後的に検証するための土台として行われたもの」であり、「全ての不正や不適切な行為を網羅的に調査するものではない」と明言されている
- 調査結果においても「より広い意味での内部統制システム及び品質管理体制の当否に関する調査及び検証」が必要であると記載されている

事実検証委員会の問題点 (2)

問題点 3 調査範囲が限定的な点

- 事実検証委員会による調査の対象は紅麹による健康被害の疑いが最初に報告された2024年1月中旬から、小林製薬が公表を行った同年3月22日までのみ
- これは、厚生労働省への不正確な報告や、関連しうる死者数のアップデートを懈怠する等の行為への調査が除外されている
- 小林製薬の取締役は紅麹事件に関する情報の迅速および正確な情報の開示を怠っており、これは「上場会社における不祥事対応のプリンシプル」の「迅速かつ的確な情報開示」に反するものの、事実検証委員会は本件に関する開示の遅延の妥当性に関しての検証は委嘱されていない

問題点 4 再発防止策を提言していない点

- 日本弁護士連合会の策定した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」において、第三者委員会の役割の一つとして「再発防止策等の提言」が含まれている
- 一方で、事実検証委員会は再発防止策の提言を取締役会より委嘱されておらず、その提言を行っていない
- 事実検証委員会は再発防止策の策定をするべきと小林製薬に助言しているに過ぎず、実際に小林製薬が再発防止策を策定したのはその後2カ月が経過した後である
- しかし、当該再発防止策は、事実検証委員会がより本格的な調査を行い、根本原因を特定した上で策定することを推奨したにもかかわらず、かかる本格的な調査を行わずに策定されている。かかる事実からは、現取締役が、紅麹事件の原因究明の幕引きを図ったと考えざるを得ない

事実検証委員会で発覚した小林製薬の問題点

有効な品質管理体制の構築の懈怠	▪ 日々の製造活動について、第三者的視点による<u>監査を受けず</u>、品質管理は現場に委ねられていた ▪ 法律・その他の規則で定められた品質・衛生管理の基準がない場合、品質・衛生管理基準は各工場に委ねられており、会社として指導を行っていなかった ▪ <u>製造設備への投資不足</u> ▪ 製造工程に不可欠な乾燥機を故障のまま放置 ▪ 排気ダクトを詰まらせたまま、適切なメンテナンスを怠る
消費者の生命・身体・健康に対する危害の発生及び拡大を防止する施策を怠った	▪ 業務執行取締役は、紅麴事件の<u>即時公表を行う判断をしなかった</u> ▪ 小林一雅会長(当時)は「広告宣伝の中止」及び、有効成分の配合量の変更の届出のみを指示し、<u>消費者の安全を守ること</u>を怠った ▪ 当局への報告が遅れたのは「<u>因果関係が明確な場合に限る</u>」との極めて不合理的な解釈に基づいている ▪ しかし、消費者庁が公表している「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」では、「<u>機能性表示食品は、医薬品と異なり摂取が限定されるものではないことから、万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれと考えられる。そのため、入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当</u>」と明確に定められている ▪ <u>紅麴を製造する工場の職員は青カビの存在を認識していたが、対処を怠った</u> ▪ 不十分な出荷前検査により、品質管理担当者がピークX(有害なブペルル酸)の存在を見逃した
紅麴事件への不適切な対応	▪ 危機管理本部の設置を行わず、紅麴事件に関しては既存の会議体で週15～20分程度の議論のみ行った ▪ 本件への対処方法について有効な助言を提供することが可能であった独立社外取締役への報告を怠った ▪ 2月20日以降、<u>会議の録音を中止することを</u>決定し、後の調査を見据えて、意図的に事実の証拠化を避けた
独立社外取締役及び監査役による経営監視の不足	▪ 独立社外取締役の有泉氏(小林製薬の元監査役)は、<u>2月16日に紅麴事件を報告する内容を含む月次文書を受け取ったものの、3月21日までメールを開封しなかったため、本件の初動を監督し、その他の社外取締役と連携する機会を逸した</u> ▪ 監査役も2月16日に本件について報告を受けたが、「<u>注視していく必要がある</u>」ことが確認され、「事案の性質上、アクションが遅くなっているといけない」と結論づけたのみで、実質的な対応を怠った ▪ <u>有泉社外取締役及び監査役の対応が不適切で、業務執行を監督する職責を果たさなかった</u>ことが社内取締役が適切な行動を取らなかった一因であることは明確である

小林製薬は食品衛生法上の複数の条項に違反している疑いがある

食品衛生法第5条

販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

食品衛生法第6条

次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。）、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない：

二：有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

小林製薬は食品衛生法上の複数の条項に違反している疑いがある

食品衛生法第51条並びに同施行規則第66条の2及び別表第17第1項第9号：

ロ 営業者は、製品に係る健康被害([医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。](#)ハにおいて同じ。)に関する情報及び法に違反する情報を得た場合には、[当該情報を都道府県知事等に提供](#)するよう努めること。

ハ 営業者(第六十六条の二第五項各号に掲げる者に限る。)は、特定保健用食品及び食品表示基準第二条第一項第十号に規定する機能性表示食品(これらの食品が指定成分等含有食品である場合を除く。)に係る[健康被害に関する情報を収集する](#)とともに、これらの食品に係る健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、ロの規定にかかわらず、[当該情報を都道府県知事等に速やかに提供すること。](#)

二 営業者は、製品について、異味又は異臭の発生、異物の混入その他の[健康被害につながるおそれが否定できない情報を得た場合は、当該情報を都道府県知事等に提供するよう努めること。](#)

機能性表示食品の届出等に関するガイドライン

機能性表示食品の摂取による健康被害の発生の未然防止及び拡大防止を図るため、届出者は健康被害の情報を収集し、[行政機関への報告を行う体制を整備することが適当である。](#)

機能性表示食品は、医薬品と異なり摂取が限定されるものではないことから、万が一、健康被害が発生した際には、急速に発生が拡大するおそれが考えられる。そのため、[入手した情報が不十分であったとしても速やかに報告することが適当である。](#)

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

提訴請求の詳細の概要

3.a. 適切な品質管理体制の欠如

3.b. 創業家の絶大な影響力

3.c. 真の独立性を欠く事実調査委員会による不十分な調査

3.d. 社外取締役及び監査役の監督機能不全

3.e. その場しのぎ的な再発防止策の策定

小林製薬の現任の独立社外取締役は食品衛生に知見を有する者が不在



独立社外取締役
伊藤 邦雄

- 一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻 名誉教授（現任）
- 曙ブレーキや東レなど、不祥事を起こした複数の企業の社外取締役を歴任



独立社外取締役
佐々木 かをり

- 翻訳・通訳会社 株式会社ユニカルインターナショナル 代表取締役社長（現任）
- 株式会社イー・ウーマン代表取締役社長（現任）
 - 当該企業は小林製薬と関連当事者取引を行っている
- 現在、小林製薬の社外取締役を除いて5つの兼職を有している



独立社外取締役
有泉 池秋

- 元日本銀行
- 現在、小林製薬の社外取締役以外に、社外監査役や社外取締役といった3件の兼職を有している
- 紅麴事件については2月に知り得たものの、報告書を読まなかったことにより、初動の遅れの一因となった



独立社外取締役
片江 善郎

- 株式会社小松製作所 元執行役員
- 同社 顧問（現任）

現任の独立社外取締役は社内取締役に対する適切な監督を怠ってきた

小林製薬におけるコーポレート・ガバナンスの失敗

1 食品衛生法に基づく各種規制に違反した可能性

- 小林製薬は食品衛生法に基づく様々な法律を遵守していない可能性が取り沙汰されている
- 独立取締役は、社内の業務執行取締役を適切に監督し、潜在的な健康被害の発生・拡大を防止するためのコンプライアンスを徹底させる必要があった

2 有泉氏の職務怠慢ともなりうる初期対応の不手際

- 事実調査委員会の報告書によれば、社外取締役の有泉氏は2024年2月16日に紅麴事件についての報告を含む報告書を電子メールにより受領している
- しかし、同氏は2024年3月20日までその電子メールを開封しておらず、事件に対する適切な初期対応を徹底させる機会を失った

オアシスの懸念

- 独立社外取締役に食品衛生の専門家はおらず、食品・医薬品業界の経験・知見も有していない
- 社外取締役の伊藤氏は、「トップが隠蔽しては見抜けない」と記者の取材に対し発言。その消極的な姿勢から、平時から業務執行取締役に対して積極的に情報開示を求め、業務執行取締役の監督を適切に行っていたのか疑問が残る
- 小林製薬は取締役6名のうち4名を独立取締役としており、コーポレートガバナンスの形式は整えている一方、実質的に有効なガバナンス体制であるかは不明である
- これは、有泉氏が独立取締役として小林製薬に適切な監督を行う義務を果たさなかっただけでなく、共有された文書に目を通さず、職責を果たさなかったことから明らかである

現任の独立社外取締役は社内取締役に対する適切な監督を怠ってきた

小林製薬におけるコーポレート・ガバナンスの失敗

3 本件に関する最新情報の提供の懈怠

- 小林製薬は、3月22日以降、6月27日までは関連する死亡者数を継続的に5名と報告
- 一方で、厚生労働省からの問い合わせをきっかけに、6月28日に突然76名¹と発表
- これは、小林製薬が引き続き情報の開示に消極的であり隠蔽体質が継続していることを示唆
- 独立取締役は、業務執行取締役の隠蔽に関する方針を是正することができなかったか、または最新情報を公表しないことを支持したとオアシスは考えている

4 厚生労働省に対する不正確な情報の共有

- 小林製薬は、2024年8月1日付適時開示で、厚生労働省への報告が不正確であったことを公表
- また、上記の問題は、厚生労働省からの問い合わせによって明らかになったもので、小林製薬の内部統制プロセスによって発覚したものではなく、引き続き同様の問題が再発する可能性がある

オアシスの懸念

- 独立社外取締役は創業家に対して強い発言力を持たず、業務執行に関連する意思決定に異議を唱えることができない状況である可能性
- 現任の独立社外取締役の関連規制や食品の安全衛生・品質管理に関する知識及び経験の不足、及び不祥事対応に関する経験の不足
- 意思決定前に十分な確認を行うための有効な内部統制システムの欠如

コーポレート・ガバナンスの強化の旗振り役の伊藤氏も含め、 小林製薬の社外取締役はオアシスの面談要請を拒否

背景

- 経済産業省が推進する「持続的成長への競争力とインセンティブ ～企業と投資家の望ましい関係構築～」プロジェクトの最終報告書を作成
- 企業と投資家の不十分な対話をもたらす悪循環に焦点を当て、投資家とともに持続可能な価値を創造するための企業への提言を行った。



伊藤 邦雄

一橋大学大学院経営管理研究科経営管理専攻 名誉教授



伊藤レポートの提案の抜粋

双方向の対話を深めることは、企業と投資家の認識ギャップやすれ違いを解消するのに役立つ。上記で示した企業価値を巡る考え方を理解し、双方が対話の目的を共有した上で、相互理解を深めることが重要である

企業と投資家との対話・エンゲージメントを実施する際には、内容とともに「誰と」対話するかが重要である。特に企業戦略やガバナンス等の対話・エンゲージメントにおいては、取締役...との対話が有益。

社外取締役が株主代表の側面を持つことを勧案するならば、社外取締役が...株主との対話を自ら実践する機会を持つことも重要である

企業は機関投資家からの対話・エンゲージメント要請に怖れることなく、企業価値向上の一手段として、積極的に対応することが求められる。

伊藤氏を含む独立社外取締役は伊藤レポートの提言に従わず、オアシスとの面談を拒否し、対話の実績づくりのためにウェビナーセッションを1度のみ開催

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

提訴請求の詳細の概要

3.a. 適切な品質管理体制の欠如

3.b. 創業家の絶大な影響力

3.c. 真の独立性を欠く事実調査委員会による不十分な調査

3.d. 社外取締役及び監査役の監督機能不全

3.e. その場しのぎ的な再発防止策の策定

再発防止策は日本取引所グループが発表している「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」の内容を最低限網羅する必要がある

原則1: 実を伴った実態把握

自社のコンプライアンスの状況を制度・実態の両面にわたり正確に把握する。明文の法令・ルール¹の遵守にとどまらず、取引先・顧客・従業員などステークホルダーへの誠実な対応や、広く社会規範を踏まえた業務運営の在り方にも着眼する。その際、社内慣習や業界慣行を無反省に所与のものとせず、また規範に対する社会的意識の変化にも鋭敏な感覚を持つ。

これらの実態把握の仕組みを持続的かつ自律的に機能させる。

原則2: 使命感に裏付けられた職責の全う

経営陣は、コンプライアンスにコミットし、その旨を継続的に発信し、コンプライアンス違反を誘発させないよう事業実態に即した経営目標の設定や業務遂行を行う。

監査機関及び監督機関は、自身が担う牽制機能の重要性を常に意識し、必要十分な情報収集と客観的な分析・評価に基づき、積極的に行動する。

これらが着実に実現するよう、適切な組織設計とリソース配分に配慮する。



原則3: 双方向のコミュニケーション

現場と経営陣の間の双方向のコミュニケーションを充実させ、現場と経営陣がコンプライアンス意識を共有する。このためには、現場の声を束ねて経営陣に伝える等の役割を担う中間管理層の意識と行動が極めて重要である。

こうしたコミュニケーションの充実がコンプライアンス違反の早期発見に資する。

原則4: 不正の芽の察知と機敏な対処

コンプライアンス違反を早期に把握し、迅速に対処することで、それが重大な不祥事に発展することを未然に防止する。

早期発見と迅速な対処、それに続く業務改善まで、一連のサイクルを企業文化として定着させる。

原則5: グループ全体を貫く経営管理

グループ全体に行きわたる実効的な経営管理を行う。管理体制の構築に当たっては、自社グループの構造や特性に即して、各グループ会社の経営上の重要性や抱えるリスクの高低等を踏まえることが重要である。

特に海外子会社や買収子会社にはその特性に応じた実効性ある経営管理が求められる。

原則6: サプライチェーンを展望した責任感

業務委託先や仕入先・販売先などで問題が発生した場合においても、サプライチェーンにおける当事者としての役割を意識し、それに見合った責務を果たすよう努める。

再発防止策は複数の致命的な問題を抱えており、 調査者による徹底した調査が急務

問題点 1

経営陣の責任をきちんと問えなかった取締役会が策定した再発防止策である

- 本再発防止策は事実検証委員会や独立性が担保された第三者委員会による提言されたものではない
- そのため、小林製薬によって作成された再発防止策は客観的視点を欠く
- また、再発防止策は、紅麴事件の根本的原因や小林製薬の内部統制・企業文化の検証を行わずして作成されており、その有効性は不明である

問題点 2

監査役の責任の言及を避けている

- 事実調査委員会の報告書により、紅麴事件において監査役の職務責任に対する意識の低さが、浮き彫りになった
- 例えば、紅麴事件の報告を受けた監査役は、「監査役会としても本件問題を注視していく必要があることが確認される」と結論づけたのみで実質的な策を一切講じず、被害の拡大を招いた
- JPXグループの「上場会社における不祥事予防のプリンシプル」では、「監査機関及び監督機関は、自身が担う牽制機能の重要性を常に意識し、必要十分な情報収集と客観的な分析・評価に基づき、積極的に行動する」としており、監査役の監督を強化する施策を策定することが必須

問題点 3

販売先への対処に関する施策の策定がされていない

- 小林製薬は2024年8月1日付適時開示において、紅麴を販売した9社の存在を意図的に厚生労働省へ報告していなかったことを公表
 - － 紅麴事件の公表の際と同様、非合理的な解釈によって報告を行わないことを決定した
 - － 当該問題は小林製薬に効果的な内部統制プロセスが存在していない点を改めて露呈させた
- JPXのガイドラインにも「業務委託先や仕入先・販売先などで問題が発生した場合においても、サプライチェーンにおける当事者としての役割を意識し、それに見合った責務を果たすよう努める」と記載されており、再発防止策においても是正策を作成する必要がある

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

提訴請求の詳細の概要

4.a. 紅麴事件事件の再調査を行う調査者の選任

4.b. 独立社外取締役 3 名の選任

会社法第316条第2項に基づく調査者の概要

株主総会における調査委員選任の法的根拠

会社法第316条第2項

第297条の規定により招集された株主総会においては、その決議によって、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することができる。

オアシスの意図

- **株主が招集する**臨時株主総会において、株式会社の業務及び財産の状況を調査する者を選任することを認めている
- 調査者による調査は、小林製薬の設置した**事実検証委員会とは対照的に**、会社法で認められた**独立性と透明性の高い調査**方法である
- 調査者は株主から調査を委託され、独自にその調査スコープを設定し、その結果を適切に報告する義務を負う
- 取締役会の責任を追及するため、紅麴事件の調査者には独立性の高い権限が与えられる

オアシスの提案する調査及び調査者の概要

調査の概要

目的	- 本紅麹事件の原因分析（全般的な内部統制システム及び品質管理体制の当否の分析を含む） - 並びに紅麹事件の対応方法の妥当性の検証
詳細	- 調査者は、適当と認める外部専門家等の補助者を複数名選任することも可能であり、食品製造業における衛生管理として実務上求められる水準に照らした当社における衛生管理の妥当性を専門的な視点を踏まえて検証することができる - 調査者は小林製薬及びオアシスから独立して調査を行う - 調査期間は、本臨時株主総会により調査者が選任された日から起算して3か月とする。ただし、調査者が合理的に必要と認める場合には6か月を超えない範囲で延長できる - 調査者は、調査期間末日までに、必要な調査を行ったうえで当該調査の結果を記載した書面を交付するとともに、その内容を公表する - 調査者は小林製薬の役職員に対して、調査のため必要と考える書類等の開示、交付等を求め、役職員はそれを拒否できない - 調査者は、役職員が調査に協力しない場合、調査を拒否若しくは妨害した場合等は、調査報告書に記載する - 調査者は、必要に応じて、役職員からのヒアリングを行い、調査対象とする事実の範囲を決定する - 調査スコープは、調査者選任の目的を達成するために必要十分なものとする。また、調査者は、その判断により、必要に応じて、調査スコープを拡大、変更等を行うことができ、この場合には、調査報告書でその経緯を説明する - 調査者は、当社の企業価値に著しい悪影響を与えることのないよう、小林製薬のコストやリソース配分にも配慮して、調査スコープを設定する

提案する調査者

略歴

1977年4月	検事任官
1979年4月	弁護士登録
1985年4月	牛島法律事務所（現 牛島総合法律事務所）開設
2003年6月	株式会社朝日工業社 社外監査役
2004年9月	エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 社外取締役
2004年10月	株式会社UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）業務監視委員会委員
2006年8月	株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン株式会社）業務監査・コンプライアンス委員会委員
2007年7月	日本生命保険相互会社 社外取締役（現任）
2008年6月	株式会社新銀行東京（現 株式会社きらぼし銀行）経営監視委員会委員長
2011年5月	松竹株式会社 社外監査役
2013年12月	特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク代表理事・理事長（現任）
2014年3月	株式会社アサツーディ・ケイ 社外取締役
2015年6月	北越紀州製紙株式会社（現 北越コーポレーション株式会社）社外取締役
重要な兼職	牛島総合法律事務所 代表 日本生命保険（相）社外取締役（指名・報酬諮問委員会委員長） （特非）日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク代表理事・理事長 一般社団法人東京広島県人会 代表理事・会長 一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 監事 一般社団法人不動産証券化協会 監事 公益財団法人国際科学振興財団 理事



牛島 信氏

弁護士
牛島総合法律事務所 代表

本調査は小林製薬及びオアシスから独立した調査者を通して行われ、
小林製薬の内部統制システムやコーポレートガバナンスの有効性について調査を行う

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

提訴請求の詳細の概要

4.a. 紅麴事件事件の再調査を行う調査者の選任

4.b. 独立社外取締役 3 名の選任

オアシスは、小林製薬の安全衛生、コンプライアンスおよびコーポレートガバナンスを強化する独立取締役を提案する



リッチ・ヤング氏
独立社外取締役候補

- 製造物責任を専門とする弁護士で、30年以上の経験を有している
- 製造物責任訴訟の著名な法律事務所のパートナーとして、製品安全やリコール関連の訴訟において、マキタ、三菱自動車、オムロン、タカタ等を代理
- また、グローバル企業において、製品安全・コンプライアンスをリードした経験も有している
- 不祥事を未然に防ぐ企業文化や、コンプライアンス意識の定着に関する幅広い経験を有している
- 日本語話者



中村 芳生氏
独立社外取締役候補

- 弁護士及び元検察官として、30年以上にわたる経験を有する
- 不祥事調査にかかる委員としての経験を含む、調査にかかる深い経験を有している
- 調査に関与した不祥事としては千代田区の不正入札案件や2022年の日興証券問題が挙げられる



トモコ・チュウバチ氏
独立社外取締役候補

- 20年以上にわたり、医師資格保有者として製薬業界（ファイザー、イーライリリー、グラスコ・スミスクラインを含む）を経験すると共に、様々な薬の開発に関与した経験を有する
- 小林製薬の取締役会に欠けている専門性、つまり医薬品の製造に要する規制や安全基準にかかる深い知識を有する
- 日本語話者

オアシスの推薦する独立社外取締役候補者は、 現任の独立社外取締役のスキルを補完する経験・知識を有している

氏名		スキルマトリックス							
		企業経営	グローバル ビジネス	組織マネジメント・人材開発	ESG・サステナビリティ	マーケティング・営業	財務・会計	法務・リスク マネジメント	DX IT・ デジタル
現任の独立社外取締役	伊藤 邦雄			●	●		●	●	●
	佐々木 かをり	●	●	●	●	●			●
	有泉 池秋			●	●		●	●	●
	片江 善朗		●	●	●			●	
独立社外取締役候補者	リッチ ヤング	●	●	●	●		●	●	●
	トモコ チュウバチ	●	●	●	●	●	●	●	●
	中村 芳生	●		●	●	●	●	●	

社外取締役候補 リッチ・ヤング氏



職歴

1993年4月	藤井郁也法律事務所（東京） アソシエイト弁護士
1996年10月	東京海上日動火災保険株式会社（北米本社ロサンゼルス） 北米製造物責任（PL）訴訟管理弁護士
1999年12月	Bowman and Brooke LLP（本社ミネソタ州） パートナー弁護士
2008年7月	Johnson Controls, Inc. グローバル本社（ウィスコンシン州ミルウォーキー）製品安全・規制コンプライアンス及び訴訟部長
2013年8月	LegalKaizen Advisory 創設者・アドバイザー（現任）
＜重要な兼職の状況＞ LegalKaizen Advisory アドバイザー	

オアシスの提案理由

製造物責任を 専門とする経験豊富な弁護士

ヤング氏は、東京海上にて多数の北米における製造物責任訴訟を担当。製造物責任の弁護を専門とする大手法律事務所でパートナーを務めた。また、大手企業において製品安全・規制コンプライアンス及び訴訟部長を務めた後、体系的な問題解決、リスク軽減、プロセスとギャップ分析、訴訟コスト軽減、訴訟予算管理、過去の教訓を抽出するなどの業務を提供するLegalKaizen Advisoryを設立し、多数の企業において欠陥製品の原因調査・再発防止に関わる。事業会社や保険会社の特別顧問なども務め、数々のセミナーや国際会議でのスピーカーも務める。

調査報告書に記載のとおり、当社は、品質管理体制・内部統制の欠陥を検証し、再発防止策を策定する必要がある。ヤング氏は、多数の組織において約30年に亘って製品安全や製造物責任の実務に携わってきたのであり、同氏の豊富な経験及び知見は、当社が体制整備を図る上で、有益な助言と監督を提供することが期待できる。

以上の理由から、オアシスは、ヤング氏を取締役候補者としてを提案する。

社外取締役候補：中村 芳生氏



職歴

1993年4月	検事任官
1997年4月	さいたま地方検察庁特別捜査部検事
1998年6月	法務省から米国ワシントン大学ロースクール研究員として派遣
1999年7月	さいたま地方検察庁特別捜査部検事
2000年4月	最高裁判所司法研修所付検事
2001年4月	法務省刑事局付検事 国税庁国税事務官を兼務
2005年4月	名古屋地方検察庁特別捜査部検事
2007年月	東京地方検察庁特別捜査部検事
2008年7月	法務省人事課付
2009年7月	法務省刑事局参事官 国税庁国税事務官を兼務
2011年4月	東京地方検察庁特別捜査部検事
2012年4月	東京地方検察庁総務部副部長
2013年4月	内閣官房 内閣参事官
2015年4月	京都地方検察庁 特別刑事部長
2017年7月	法務総合研究所 研究部長（企業不正防止等の研究）
2019年7月	検事 退官
2019年8月	弁護士登録（なお、税理士・弁理士についても登録）
2019年9月	江東病院顧問（現任）
2021年2月	ファームシップ社外監査役（現任）
2022年3月	日興証券（金融商品取引法違反）調査委員会メンバー
2022年7月	平塚金属工業社外監査役（現任）
2024年2月	千代田区入札不正行為に関する再発防止対策有識者会議 委員 ＜重要な兼職の状況＞ 江東病院顧問

オアシスの提案理由

検察官として20年の経験を持つ
法律の専門家

中村氏は検事、法務省刑事局付及び同参事官として、長年に亘って様々な大型特捜案件を担当し、内閣官房、法務省及び東京地検に在籍時は、所管する組織の組織体制の見直しに関わり、組織運営に関する知見も深い。検事退官後は、弁護士として様々な企業に対して不祥事にともなう体制再構築や経営等について指導し、複数の不祥事案における調査委員会や有識者会議の委員も務めた。

当社は、紅麹関連製品による健康被害を発生させ、事実検証委員会の調査報告書によれば、品質管理体制や不祥事における全社的対応体制に重大な不備があり、抜本的な体制整備が不可欠である。中村氏は、検事、弁護士及び教職の立場から、数多の不祥事事件を担当・研究しており、このような不祥事対応と経営に関する同氏の知見と経験は当社の経営に対して有益な助言と監督機能を提供することが期待できる。

以上の理由から、オアシスは、中村氏を取締役候補者とすることを提案する。

社外取締役候補: トモコ・チュウバチ氏



職歴	
1991年5月	大阪大学医学部皮膚科入局、皮膚科臨床研修
1995年7月	ボストン大学(米国) 博士研究員
1998年10月	大阪厚生年金病院皮膚科専門医
1999年11月	アルバータ大学(カナダ) 研究員
2002年5月	Pfizer Inc.(日本法人) ジャパンディベロップメントチームリーダー
2006年10月	Pfizer Inc.(米国本社) シニアディレクター・グローバルクリニカルリーダー
2011年8月	Eli Lilly and Company(米国本社) シニアメディカルアドバイザー
2014年3月	GSK plc(米国法人) シニアメディカルディレクター
2017年9月	Novan, Inc(現Pelthos Therapeutics) ヴァイスプレジデント
2020年9月	大阪大学 非常勤講師(現任)
2021年3月	Novan, Inc(現Pelthos Therapeutics) シニアヴァイスプレジデント
2022年2月	同 チーフメディカルオフィサー
2024年4月	TMC Clinical Development Consulting, Inc. プレジデント(現任) <重要な兼職の状況> TMC Clinical Development Consulting, Inc. プレジデント 一般社団法人 医薬品開発能力促進機構 設立理事 大阪大学非常勤講師

オアシスの提案理由

経験豊富な医師であり、CMOの経験も有する
品質管理のスペシャリスト

チュウバチ氏は、医師資格保有者として、また、多数の世界的製薬会社における新薬臨床開発・上市、当局対応・交渉、危機管理、社内および提携先ガバナンスに携わり、薬品に関して医療現場・製薬企業・当局折衝のいずれの視点も有する。加えて、MBAも取得しており、製薬・医薬の専門知識を経営の中でどのように活かすかという視点も有する。

チュウバチ氏の20年以上に亘って培った製薬事業の経験・知見は、食品・薬品製造企業として最も重要と言える品質管理体制・コンプライアンスの不備の発見と是正、当局報告及び情報開示の方針を確立する上で特に役立てられると思われ、さらに、臨床医としての経験から問題発覚後の初動対応に係る体制整備においても極めて有益な助言と監督を提供できるものと期待できる。

以上の理由から、オアシスは、チュウバチ氏を取締役候補者とすることを提案する。

オアシスについて

紅麴事件の詳細について

小林製薬の問題点について

オアシスの提案の概要

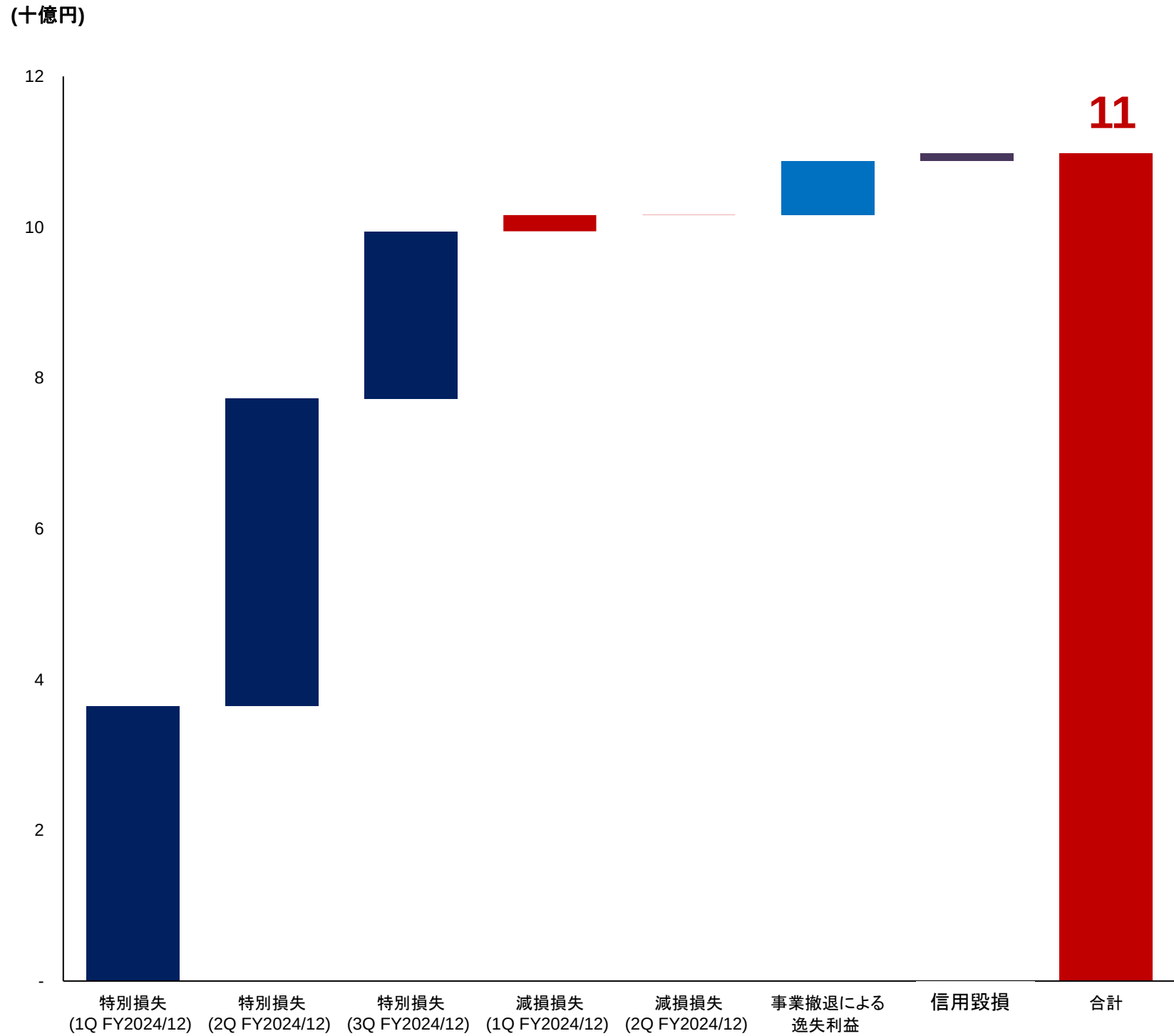
提訴請求の詳細の概要

参考: オアシスの提訴請求の概要

訴えの要旨

被告	- 取締役(当時) 山根 聡氏氏 - 代表取締役(当時) 小林 章浩氏 - 代表取締役(当時) 小林 一雅氏 - 社外取締役 伊藤邦雄氏 - 社外取締役 佐々木かをり氏 - 社外取締役 有泉池秋氏 - 社外取締役 片江善郎氏
訴えの根拠	- 品質管理体制の構築義務及びこれを機能させる義務の違反 - 消費者の生命・身体・健康に対する危害の発生及び拡大を防止する義務の違反 - 社外取締役による監督の機能不全
損害額の合計	約110億円

損害額の合計



オアシスは、小林製薬の全ての株主に対し、臨時株主総会においてオアシスの提案に賛成票を投じるよう要請します

提案

第1号議案

紅麴事件の再調査を行う調査者の選任

提案内容

- 小林製薬の業務および財産の状況を調査するため、牛島信氏を選任
- 事実検証委員会には下記の様な問題点があるため、牛島信氏は、調査者として選任された場合、内部統制システム及び品質管理体制の当否に関する調査を含めた紅麴事件の根本的な原因や、事件公表後の対応の調査を実施
 - － 事実検証委員会は取締役会によって事実認定のみを目的に設置されたため、取締役の責任を調査対象としていない
 - － また、調査は小林製薬のリーガルアドバイザーの協力のもと行われたため、完全は独立性を有していない
 - － 調査範囲が限定的で、2024年3月22日に公表された事件以降についての調査を対象外としている
 - － 通常の第三者委員会とは異なり、事実検証委員会は再発防止策の提言を行っておらず、現任の取締役にその策定を委ねている

推奨される投票行動

賛成

第2号議案

新たな独立社外取締役の選任

- 高い専門性を有した、独立した多様な取締役3名を新たに選任
- リッチ・ヤング氏は、製造物責任実務に精通した弁護士であり、品質管理やコンプライアンスを遵守する企業文化の構築に関して深い経験を有する
- トモコ・チュウバチ氏は、経験豊富な医師であり、医薬品の製造開発における品質管理基準を熟知しており、医薬品製造事業や食品事業での実務経験を有さない現任の独立社外取締役のスキルを補完する役割を担える
- 中村芳生氏はコーポレート・ガバナンスの専門家であり、第三者委員会による調査などで豊富な経験を有するコーポレートガバナンスの専門家

免責事項

本資料に記載されている情報および見解は、情報提供のみを目的としてオアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド（以下「オアシス」という。）は情報提供のみを目的としており、金融、法律、税務、投資、会計、監査、その他いかなる種類の専門的アドバイスと解釈されるべきではありません。本資料には、純粋な歴史的事実ではない将来の見通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報には、特に予測や予想が含まれる場合があります。本書に記載された予測や予想が実現することを保証するものではありません。

本資料に記載された情報および見解は、発表日現在のものであり、予告なしに変更または更新されることがあります。本書に含まれる情報および意見は、オアシスが信頼できると判断した専有および非専有の情報源から得られたものであり、必ずしもすべてを網羅するものでも、正確性を保証するものでもありません。オアシスは、本書中の情報および見解の正確性を確保するために合理的な努力を払っていると考えていますが、かかる情報および見解の正確性、完全性、信頼性に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証も行いません。また、オアシスは、明示または黙示を問わず、かかる情報または意見の特定の目的に対する適合性または適合性について、いかなる表明または保証も行いません。いかなる場合においても、オアシスまたはオアシスの従業員、取締役、役員、関連会社、オアシスが管理・運営する投資ファンドは、契約、不法行為、過失、厳格責任、その他に基づくか否かを問わず、本書に起因する、または本書に関連する直接的、間接的、懲罰的、偶発的、特別、結果的損害、または利益、収益、使用の損失による損害について責任を負いません。

オアシスは、この文書に含まれる情報について、商標権、著作権またはその他の知的財産権を有する場合があります。"Oasis"およびオアシスのロゴは、Oasis Management Company Ltd.の商標です。その他の会社名、製品名、ロゴは、それぞれの所有者の商標です。本書の提供は、本書に含まれる、または本書に関連する商標、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を与えるものではありません。

オアシスは、株主の皆様がオアシスと共同で議決権を行使されることを勧誘または要請するものではありません。 共同して議決権を行使する契約を締結している株主は、日本の大量保有開示規則に定める「共同保有者」とみなされ、日本の関係当局に株式保有総額の届出を行い、公開しなければなりません。 オアシスは、本資料、（書面、口頭を問わず、また媒体の如何を問わず）公の発言や本ウェブサイトを通じて、他の株主と意見を表明し、または他の株主と対話する行為により、日本の金融商品取引法上、他の株主と共同保有者や特別関係者として扱われる意図を否定します。また、オアシスは、他の株主の保有する議決権の行使につき、当該株主を代理する 権限を受任する意思はありません。これらの資料は、専らオアシスの意見、解釈および推定を表すものです。オアシスは、オアシス・ファンドの投資顧問としての立場においてのみ、これらの意見を表明しています。

OASIS